

KETUA PENDAKWA SYARIE
Lwn
MOHAMMAD ZAKIR BIN HOSSAIN (RESPONDEN 1)
&
SARINA BINTI ABDULLAH (RESPONDEN 2)

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Hj. Amran bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Panel)]

Pada : 27hb Ogos 2018

Kes Rayuan Jenayah No. 10000-181-0001-2018 & 10000-147-0002-2018

Perayu :

Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor

Peguam Responden:

Encik Hasrul Fahmi bin Jamaluddin dari Tetuan Hasrul Fahmi & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

[1] Kes ini adalah suatu kes Rayuan oleh Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor pada 8hb Februari 2018 yang membebaskan kedua-dua Responden/tertuduh dari tuduhan

dibawah Seksyen 18(2) dan seksyen 46(c) Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 [*Enakmen 9 Tahun 1995*].

[2] Pada 20hb Februari 2018 Perayu telah memfailkan Notis Rayuan bagi tujuan untuk membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang telah membebaskan Responden- Responden dari tuduhan-tuduhan tersebut.

[3] Perayu telah memasukkan Petisyen Rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor ini pada 5hb Julai 2018 yang mengandungi lima belas (15) alasan bagi maksud rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut sepertimana pada muka surat 211-217 (Rekod Rayuan R1) dan muka surat 200-206 (Rekod Rayuan R2).

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[4] Setelah kami meneliti Petisyen Rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami dapati terdapat dua (2) isu yang timbul dalam rayuan ini iaitu;

- i. Samada Yang Arif Hakim Yang Bijaksana telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta kerana membebaskan Responden 1 dari kesalahan mempamerkan untuk jualan apa-apa minuman yang memabukkan;
- ii. Samada Yang Arif Hakim Yang Bijaksana telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta kerana membebaskan Responden 2 dari kesalahan

bersubahat dengan Responden 1 bagi melakukan kesalahan mempamerkan untuk jualan apa-apa minuman yang memabukkan; dan

Isu: Samada Yang Arif Hakim Yang Bijaksana telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta kerana membebaskan Responden 1 dari kesalahan mempamerkan untuk jualan apa-apa minuman yang memabukkan.

[5] Berdasarkan penelitian kami berkali-kali terhadap rekod rayuan, kami telah membuat dapatan-dapatan antara lainnyanya seperti berikut;

- a) Responden 1 telah dipertuduh atas kesalahan mempamerkan untuk jualan apa-apa minuman yang memabukkan di bawah subseksyen 18(2) Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995;
- b) Responden 1 dituduh melakukan kesalahan tersebut pada 21hb Disember 2010 jam lebih kurang 10.00 pagi di dalam sebuah premis beralamat di No. 40, Taman Teratai, Kg Sungai Choh, Rawang, Selangor;
- c) Ketika Pegawai Penguatkuasa Agama tiba di hadapan premis tersebut, saksi-saksi melihat Responden 2 sedang menjual barangan runcit kepada seorang pembeli;
- d) Pegawai Penguatkuasa Agama telah membuat pemeriksaan di dalam premis tersebut dan menemui pelbagai jenis minuman yang dipercayai memabukkan yang disimpan didalam kotak. Terdapat juga minuman yang dipercayai memabukkan (Thai Song, Tin Lou Jin, Special Thai Song, Tiger dan Carlsberg) yang dipamerkan di dalam peti sejuk;
- e) Ketika serbuan dan pemeriksaan Responden 1 tiada di tempat kejadian dan hanya tiba setelah dihubungi oleh Responden 2. Ketika siasatan lisan dibuat oleh Pegawai Penguatkuasa, Responden 1 menyatakan bahawa kedai itu bukan miliknya;

- f) Pegawai Penguatkuasa telah membuat pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perniagaan dan mendapati bahawa perniagaan kedai runcit di premis tersebut didaftarkan atas nama Responden 1;
- g) Berdasarkan keterangan SP4 (Pegawai SSM), ketika didaftarkan pada 10hb Ogos 2010, perniagaan yang diberikan nama al-Kusum Trading adalah dimiliki oleh Thilagawati a/p Kathan dan Responden. Pada 5hb Oktober 2010, perniagaan al-Kusum Trading telah menjadi perniagaan tunggal kepada Responden 1 kerana Thilagawati a/p Kathan telah menarik diri dari menjadi rakan kongsi dengan mengisi Borang 4. Pada tarikh yang sama juga, Thilagawati a/p Kathan telah mendaftarkan sebuah perniagaan yang baharu yang diberi nama Suroj Trading dan menggunakan alamat yang sama dengan al-Kusum Trading yang merupakan perniagaan milikan tunggal;
- h) Pada 23hb September 2010, Responden 1 melalui satu Perjanjian Jual Beli telah membeli sebuah premis yang beralamat di No. 41, Kg Seri Teratai, Rawang, Selangor;
- i) Pada 4hb Januari 2011, Responden 1 telah mengisi Borang B1 untuk mengubah alamat perniagaannya kepada No. 41, Kg Seri Teratai, Rawang, Selangor;
- j) Berdasarkan keterangan Responden 1, Saksi 1 Tertuduh, al-Kusum Trading asalnya adalah perniagaan milikan perkongsian antara Thilagawati a/p Kathan dan Responden 1 yang menjalankan perniagaan menjual barang-barang runcit beralamat di No. 40, Kg Seri Teratai, Rawang, Selangor. Thilagawati a/p Kathan kemudiannya telah menarik diri dari menjadi rakan kongsi didalam al-Kusum Trading dan menubuhkan perniagaan persendirian yang diberi nama Suroj Trading yang juga menggunakan alamat perniagaan di alamat al-Kusom Trading

ketika itu. Punca Thilagawati a/p Kathan menarik diri dari menjadi rakan kongsi di dalam perniagaan al-Kusum Trading adalah kerana Responden 1 tidak bersetuju al-Kusum Trading menjual minuman yang memabukkan; dan

- k) Saksi 1 Tertuduh, Thilagawati a/p Kathan mengakui bahawa minuman yang memabukkan itu adalah miliknya atau perniagaannya Suroj Trading dan bukan milik Responden atau al-Kusum Trading dan dipamer untuk jualan di alamat perniagaannya iaitu di No. 40, Kg Seri Teratai, Rawang, Selangor;

[6] Berdasarkan dapatan-dapatan kami di atas kami berpendapat bahawa Pendakwa telah gagal membuktikan dengan mencukupi bahawa minuman yang memabukkan yang telah dipamerkan untuk jualan di premis beralamat di No. 40, Kg Seri Teratai, Rawang, Selangor adalah milik Responden 1 atau milik al-Kusum Trading berdasarkan fakta-fakta berikut;

- a) Ketika tangkapan dibuat, terdapat dua lesen perniagaan telah didaftarkan perniagaannya di premis beralamat di No. 40, Kg Seri Teratai, Rawang, Selangor;
- b) Pendakwa gagal membuktikan dengan yakin bahawa perniagaan yang menjalankan perniagaan mempamerkan minuman yang memabukkan untuk tujuan jualan di No. 40, Kg Seri Teratai, Rawang, Selangor tersebut adalah al-Kusum Trading yang pada ketika itu merupakan milik tunggal Respondan 1; dan
- c) Terdapatnya keterangan dari saksi-saksi tertuduh yang gagal dicabar oleh pendakwa bahawa minuman yang memabukkan yang dipamerkan di premis beralamat di No. 40, Kg Seri Teratai, Rawang, Selangor adalah milik Thilagawati a/p Kathan atau Suroj Trading;

[7] Oleh yang demikian, kami juga berpendapat bahawa Responden 1/Tertuduh 1 telah berjaya menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap tuduhan terhadapnya dan adalah selamat bagi kami untuk mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang memutuskan bahawa Responden/Tertuduh 1 tidak bersalah dan dibebaskan.

[8] Secara keseluruhan dan berdasarkan alasan-alasan di atas, kami mendapati bahawa YA Hakim bicara tidak terkhilaf atau tersalah arah dirinya apabila memutuskan bahawa Responden 1 telah berjaya menimbulkan keraguan yang munasabah ke atas kes pendakwaan. Dengan itu kami menolak rayuan ini kerana tidak bermerit dan sekali gus mendapati pembebasan yang diperintahkan adalah selamat. Dengan itu, kami mengesahkan dan mengekalkan keputusan seperti mana yang diperintahkan oleh YA Hakim bicara.

Isu: Samada Yang Arif Hakim Yang Bijaksana telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta kerana membebaskan Responden 2 dari kesalahan bersubahat dengan Responden 1 bagi melakukan kesalahan mempamerkan untuk jualan apa-apa minuman yang memabukkan

[9] Berdasarkan Alasan Penghakiman Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kami berpendapat bahawa alasan-alasan pembebasan diberikan kepada Responden 2 adalah betul dan ianya juga adalah satu keputusan yang selamat.

[10] Kami bersetuju bahawa seseorang yang dipertuduh bersubahat melakukan suatu kesalahan dengan seseorang yang lain dan kes penyubahatannya turut dibicarakan bersama-sama dengan orang yang disubahatinya tidak disabitkan

melakukan penyubahatan sekiranya pesalah sebenar tidak disabitkan dengan kesalahan yang dipertuduhkan. Ianya bersesuaian dengan kaedah Fiqh *“Sekiranya digugurkan yang asal, maka gugurlah perkara yang menjadi cabangnya”*.

[11] Kaedah di atas jelas menyatakan bahawa apabila asal bagi sesuatu perkara itu digugurkan, maka segala perkara yang menjadi cabang kepada asal perkara tersebut akan turut gugur bersamanya. Asal kesalahan bagi tuduhan subahat terhadap Responden 2 adalah kesalahan yang dipertuduhkan terhadap Responden 1. Namun demikian, pendakwaan telah gagal membuktikan bahawa Responden 1 bersalah terhadap pertuduhan yang telah dipertuduhkan terhadap Responden 1.

[12] Oleh yang demikian kami berpendapat bahawa YA Hakim bicara tidak terkhilaf atau tersalah arah dirinya apabila memutuskan bahawa Responden 2 dibebaskan akibat dari kegagalan Pendakwaan gagal membuktikan Responden 1 bersalah. Dengan itu kami menolak rayuan ini kerana tidak bermerit dan sekali gus mendapati pembebasan yang diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor juga adalah selamat. Dengan itu, kami mengesahkan dan mengekalkan keputusan seperti mana yang diperintahkan oleh YA Hakim bicara.

KEPUTUSAN

Setelah meneliti segala kertas kausa dan penghujahan kedua-dua pihak, MAKA dengan ini kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu ditolak;
2. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah adalah dikekalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. **YAA. DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**

Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. **YA. TUAN HJ. AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
3. **Y.A DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor